THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：**03/2020JCCI 号**　　2020 年 5 月 11 日

ベトナム社会主義共和国
財政省　御中

外国契約者税の納税方式に関する文書確認のお願い

ベトナム日本商工会議所
会頭　須藤　一徳

日頃より日本商工会議所に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。さて、2013 年 11 月 6 日に財政省によって発布された税務行政通達 156(Circular 156/2013/TT-BTC、以下通達 156)につきまして、文書での確認をさせていただきたくこのお願い書を提出致します。

外国契約者税制通達 103（Circualr103/2014/TT-BTC）や通達 156、20 条 2 項から 4 項には外国契約者税について 3 つの納税方式が規定されており、条件を満たせば納税者は任意に納税方式を選択できます。一方で通達 156、20 条 5 項には以下の規定があります。

> *5. Some cases of declaring and paying tax:*
>
> *a) The foreign contractor or foreign sub-contractor that applies one of the three methods mentioned in Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article shall keep using that method to declare and pay tax until the end of the contract.*
>
> *b) If the foreign contractor or foreign sub-contractor that is following one of the three methods signs new contracts in Vietnam before the end of the old contract, the current method shall still be applied to the new contracts.*
>
> *c) If a contract is signed after the end of the new contract, the foreign contractor or foreign sub-contractor may apply one of the three methods in Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article to the new contract.*
>
> *d) If the foreign contractor or foreign sub-contractor performs multiple contracts at the same time, and the foreign contractor or foreign sub-contractor applies one of the methods, then the same method is also applied to the other contracts, whether they are eligible or not).*

上記は一度納税方式を決定した契約が終了するまで、他の新しい契約について別の納税

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

方式を採用できないとする規定で、特にインフラ事業に従事する日系企業に大きな障害となっております。

この点について2018年7月13日付で通達156の改定の意見書（番号15/2018JCCI号）を発出し、2019年1月15日に本件について財政省及び税務総局との間で会合を開催しております。会合の中で、「現行法規制の下でも、異なるプロジェクトであれば新しい契約について異なる税方式を選択可能であるため、通達156を改定する必要がない」との回答をいただき、日本商工会議所としては安心して会合を終えました。

しかし、その後複数の当会議所会員企業から、現行法規制ある通達156で、異なるプロジェクトであれば新しい契約について異なる納税方式を選択できる点の文書確認を要望する声が挙がっている状況です。今回この点を文書にてご回答いただけますようお願い書を提出致します。

なお「異なるプロジェクト」の定義が難しい場合、以下で挙げる例であれば異なるプロジェクトに該当するか例示に沿って回答いただけますでしょうか。また更に別の例がございましたら挙げていただけますと幸いです。

＜例＞

日本企業A社は、2017年にベトナムB省で製鉄プラント向けの機器納入・技術指導員派遣契約Cを受注した。Aは契約Cの外国契約者税についてみなし方式での納税申告を行う事とした。一方Aは契約Cがまだ途中である2018年にベトナムD省で発電所建設工事の請負契約Eを受注した。Aは契約Eにおいて契約Cで選択したみなし方式とは異なるハイブリッド方式での納税方式を行う事を考えている。

2018年の意見書でも記載させていただいているとおり、異なるプロジェクトにもかかわらず同一の納税方式を強いることは以下のデメリットがあると考えております。

1. 外国契約者による直接サービス提供など、法体系上、みなし方式しか採用できない契約が数多く存在する。こうした外国契約者が直接サービス契約提供中に新たな建設工事などの契約の入札の際にハイブリッド方式の採用ができない。このようなケースでは3つの税方式から最適なものを選択できるという趣旨に反するし、また公正な競争環境が維持されないケースが生じる。
2. 平等な環境下での入札でなければ、入札参加企業が限定され、それが落札価格の上昇につながる懸念がある。政府事業の場合、政府債務の増加、最終的に国民負担の増加につながる可能性が否定できない。
3. 入札企業が限定的となることにより、ベトナム企業への技術移転が阻害される可能性がある。
4. 多くの事業を営み、ベトナム企業に対して多くの契約を有する企業にとって、実務上管理が非常に困難な規定である。

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

5. ベトナム政府が懸念されている他の契約への費用の付け替えの問題は税務調査により防止できる。

これらを総合すれば、各案件の契約形態や個社の関与の仕方（完全請負、海外調達＋技師派遣のみ、等）により最適な納税方式を選択する事で、案件費用の最適化によるインフラ事業のコスト低減につながり、ひいては国民負担の低減に資すると考えます。

現行の通達156では異なるプロジェクトであれば異なる納税方式を選択可能であることが明示されておらず、異なる納税方式を選択して将来多額の追徴・罰金及び利息を課されるのではないか、という大きな不安が所属する日系企業にあります。

当会議所としては「異なるプロジェクトであれば新しい契約について異なる納税方式を選択できることを」ぜひ文書にて明確にしていただきたく、本年５月中のご回答を強く要望します。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会議所は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会議所
会頭
須藤　一徳

写）　外務省北東アジア局
計画投資省外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会